Приказ МЧС России от 16.12.2024 N 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2025 N 81324)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 21.04.2025

Зарегистрировано в Минюсте России 19 февраля 2025 г. N 81324

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2024 г. N 1120

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА, ВИДОВ, СРОКОВ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРУДОВУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО ПРОГРАММАМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА, ТРЕБОВАНИЙ К СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ ПРОГРАММ, ПОРЯДКА ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с частями третьей и четвертой статьи 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" приказываю:

1. Определить порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа согласно приложению N 1.

2. Определить требования к содержанию программ противопожарного инструктажа согласно приложению N 2.

3. Определить порядок утверждения и согласования программ противопожарного инструктажа согласно приложению N 3.

4. Определить категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, согласно приложению N 4.

5. Установить, что проведение противопожарных инструктажей по программам противопожарных инструктажей, разработанным в соответствии с приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2021 г., регистрационный N 65974) (далее - приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806), допускается до проведения внеплановых противопожарных инструктажей в соответствии с подпунктами 1 и (или) 2 пункта 12 порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа,

определенных настоящим приказом.

6. Признать утратившим силу приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806.

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 г. и действует до 1 сентября 2031 г.

Министр
А.В.КУРЕНКОВ

Приложение N 1
к приказу МЧС России
от 16 декабря 2024 г. N 1120

ПОРЯДОК, ВИДЫ, СРОКИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРУДОВУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО ПРОГРАММАМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

1. Лица, осуществляющие трудовую или служебную деятельность на объектах защиты <1>, допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа <2>.

<1> Пункт 15 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон N 123-ФЗ).

<2> Абзацы первый, второй пункта 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (далее - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, постановление N 1479), в соответствии с пунктом 2 постановления N 1479 данный акт действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

2. Руководители органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица, граждане (физические лица), в том числе индивидуальные предприниматели <3>, являющиеся собственниками имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, либо лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее - руководители организаций и граждане), определяют в зависимости от структуры объекта защиты и численности работников или служащих порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа (далее - обучение), с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие, в том числе:

<3> Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон N 69-ФЗ).

1) положения об обучении работников подрядных организаций, лиц, командированных, прикомандированных на работу (службу), лиц, проходящих обучение в форме практической подготовки или стажировки, лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества (при наличии таких работников и лиц);

2) конкретизацию должностей лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа;

3) совмещение вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте (в случае принятия руководителями организаций и гражданами решения о совмещении вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте);

4) случаи обучения по программам целевого противопожарного инструктажа;

5) форму реализации и процедуру проведения проверки соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа (далее - проверка знаний и умений);

6) применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (при проведении обучения с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий);

7) виды противопожарных инструктажей для обучения надомников <4>, дистанционных работников <5> (при наличии таких работников);

<4> Статья 310 Трудового кодекса Российской Федерации.

<5> Статья 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

8) виды электронной подписи <6> (при оформлении документов в электронном виде и использовании электронной подписи);

<6> Статья 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Федеральный закон N 63-ФЗ).

9) иные вопросы обучения, не урегулированные настоящим Порядком.

3. Обучение содержит теоретическую и практическую части и может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно).

4. Теоретическую часть обучения допускается реализовывать с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, если это предусмотрено трудовым договором или дополнительным соглашением к нему, в том числе работников (служащих), выполняющих трудовые функции дистанционно (на постоянной основе либо временно).

5. Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, обязательных требований пожарной безопасности <7>, ознакомления с пожарной и взрывопожарной опасностью технологических процессов, производств и оборудования, имеющимися на объекте защиты системами предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также отработки действий в случае возникновения пожара.

<7> Абзац четвертый статьи 1 Федерального закона N 69-ФЗ.

6. Противопожарные инструктажи проводятся лицами, в том числе на основании гражданско-правового договора, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности <8>, либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности "Пожарная безопасность" <9> или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность" <10>.

<8> Части вторая, четвертая статьи 25 Федерального закона N 69-ФЗ.

<9> Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 7 июля 2022 г. N 537 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2022 г., регистрационный N 69571) с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 июля 2024 г. N 464 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2024 г., регистрационный N 79088), приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 мая 2020 г. N 679 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2020 г., регистрационный N 58838) с изменениями, внесенными приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. N 1456 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2021 г., регистрационный N 63650), от 19 июля 2022 г. N 662 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2022 г., регистрационный N 70414), от 27 февраля 2023 г. N 208 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2023 г., регистрационный N 72833).

<10> Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 мая 2020 г. N 680 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2020 г.,

регистрационный N 58837) с изменениями, внесенными приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. N 1456 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2021 г., регистрационный N 63650), от 19 июля 2022 г. N 662 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2022 г., регистрационный N 70414), от 27 февраля 2023 г. N 208 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2023 г., регистрационный N 72833).

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, осваивают программы противопожарных инструктажей <11> самостоятельно с внесением соответствующей записи в журнал учета противопожарных инструктажей (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку). Проверка знаний и умений в этом случае не проводится.

<11> Часть вторая статьи 25 Федерального закона N 69-ФЗ.

7. Противопожарные инструктажи проводятся по программам, разработанным лицами, указанными в абзаце первом пункта 6 настоящего Порядка, с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов на бумажном носителе и (или) в электронном виде, подготовленных на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности <12>.

<12> Часть 3 статьи 4 Федерального закона N 123-ФЗ.

8. По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на:

1) вводный;

2) первичный на рабочем месте;

3) повторный;

4) внеплановый;

5) целевой.

9. Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала осуществления трудовой или служебной деятельности на объектах защиты:

1) со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную;

2) с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу);

3) с лицами, проходящими обучение в форме практической подготовки или стажировки;

4) с иными лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность, по решению руководителей организаций и граждан.

10. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится до начала

трудовой или служебной деятельности на объектах защиты:

1) со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;

2) с лицами, переведенными из другого подразделения;

3) с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой или служебной деятельности.

11. Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.

Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, на объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности <13>, а также с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества.

<13> Статья 27 Федерального закона N 123-ФЗ.

12. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

1) при введении в действие новых или внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для объектов защиты;

2) при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты;

3) при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

4) в случае перерыва в осуществлении трудовой или служебной деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой или служебной деятельности на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества;

5) по решению руководителей организаций и граждан.

13. Целевой противопожарный инструктаж проводится в том числе в следующих случаях:

1) перед выполнением огневых работ, на которые оформляется наряд-допуск <14>;

<14> Пункт 372 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

2) перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;

3) в иных случаях, определяемых руководителями организаций и гражданами.

14. Противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую или служебную деятельность.

15. Повторный противопожарный инструктаж допускается проводить в иных помещениях (учебных классах, кабинетах), а также на территории с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, если их трудовые функции не предусматривают работу в зданиях, сооружениях и помещениях производственного и складского назначения.

16. Практическая часть противопожарных инструктажей может быть совмещена с практической тренировкой по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении <15>.

<15> Пункт 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

17. Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой знаний и умений.

18. Проверка знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, требованиям, предусмотренным теоретической частью программ противопожарного инструктажа, осуществляется, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

19. О проведении противопожарного инструктажа лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, при удовлетворительных результатах проверки знаний и умений должностным лицом, проводившим проверку знаний и умений, производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей.

20. Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки знаний и умений по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой или служебной деятельности на объектах защиты не допускаются.

В этом случае в журнал учета противопожарных инструктажей вносится соответствующая запись, подтверждаемая подписью инструктирующего.

21. При оформлении наряда-допуска на выполнение огневых работ запись в журнале учета противопожарных инструктажей не производится.

22. Допускается возможность оформления журнала учета противопожарных инструктажей в электронном виде.

23. Допускается возможность фиксации результатов обучения и проверки знаний и умений путем подписания работником (служащим) и лицом, проводившим противопожарный инструктаж, документов электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона N 63-ФЗ.

24. Руководителями организаций и гражданами должна быть обеспечена возможность проверки журналов учета противопожарных инструктажей, программ противопожарных инструктажей, а также сведений о документах об образовании и (или) квалификации или документов об обучении <16> лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарных инструктажей, должностными лицами органов государственного пожарного надзора при осуществлении федерального государственного пожарного надзора <17>.

<16> Часть 1 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

<17> Статья 6 Федерального закона N 69-ФЗ.

Приложение
к порядку, видам, срокам обучения лиц,
осуществляющих трудовую или служебную
деятельность, по программам
противопожарного инструктажа,
утвержденному приказом МЧС России
от 16 декабря 2024 г. N 1120

Рекомендуемый образец

_____
(наименование объекта защиты)

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ N ____

Начат _____ 20__ г.

Окончен _____ 20__ г.

Дата	Вид проводимого инструктажа	Инструктируемый		Теоретическая часть			Дата	Практическая часть		
		Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Профессия, должность	Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации или документа об обучении инструктирующего	Подпись			Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации или документа об обучении инструктирующего	Подпись	
					инструктируемого	инструктирующего			инструктируемого	инструктирующего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приложение N 2
к приказу МЧС России
от 16 декабря 2024 г. N 1120

ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

1. Требования к содержанию программ вводного противопожарного инструктажа:

1) основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации <1>. Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа на объектах защиты <2>;

<1> Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (далее - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, постановление N 1479), в соответствии с пунктом 2 постановления N 1479 данный акт действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

<2> Пункт 15 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон N 123-ФЗ).

2) общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности <3> объектов защиты;

<3> Статья 27 Федерального закона N 123-ФЗ.

3) содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов;

4) статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты;

5) права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности <4>;

<4> Абзац четвертый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон N 69-ФЗ).

6) общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

7) обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, при обнаружении пожара или признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании первичными средствами пожаротушения, системами пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей;

8) меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей <5>.

<5> Раздел IV "Здания для проживания людей" Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

2. Требования к содержанию программ первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте:

1) обязанность работника (служащего) соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность работника (служащего) за нарушение обязательных требований пожарной безопасности;

2) знание инструкций о мерах пожарной безопасности <6> объектов защиты, включающих в том числе порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных работ. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;

<6> Абзац четвертый пункта 2, пункты 392, 393 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

3) условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, изготавливаемой продукции;

4) сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара <7> (вида горючего вещества, особенностей оборудования, электроустановок). Типы, комплектация и правила применения оборудования пожарных щитов. Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами, лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей, местом размещения самого плана эвакуации, местами размещения первичных средств пожаротушения, спасательных и медицинских средств, средств связи;

<7> Статья 8 Федерального закона N 123-ФЗ.

5) обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места;

6) меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, спасения и самоспасания с высотных уровней при пожаре (при их наличии);

7) способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах;

8) меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей;

9) практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, в том числе пожарными кранами и средствами обеспечения их использования (при наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и самоспасания (при их наличии).

Объем и содержание практической части определяют руководители органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица, граждане (физические лица), в том числе индивидуальные предприниматели <8>, являющиеся собственниками имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, либо лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее - руководители организаций и граждане).

<8> Федеральный закон N 69-ФЗ.

3. Требования к содержанию программ повторного противопожарного инструктажа аналогичны требованиям к содержанию программ первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

4. Объем и содержание теоретической и практической частей (необходимость практической части) программ внепланового противопожарного инструктажа, целевого противопожарного инструктажа определяются руководителями организаций и гражданами в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость их проведения.

5. Объем и содержание теоретической и практической частей (необходимость практической части) программ противопожарных инструктажей надомников <9>, дистанционных работников <10> определяются руководителями организаций и гражданами.

<9> Статья 310 Трудового кодекса Российской Федерации.

<10> Статья 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приложение N 3
к приказу МЧС России
от 16 декабря 2024 г. N 1120

ПОРЯДОК
УТВЕРЖДЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

1. Программы противопожарных инструктажей утверждают руководители органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица, граждане (физические лица), в том числе индивидуальные предприниматели <1>, являющиеся собственниками имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, либо лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее - руководители организаций и граждане).

<1> Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

2. При принятии решения руководителями организаций и гражданами о необходимости осуществления внутреннего согласования программ противопожарных инструктажей соответствующие процедуры определяются руководителями организаций и гражданами.

3. Программы противопожарных инструктажей согласованию с органами государственного пожарного надзора не подлежат.

Приложение N 4
к приказу МЧС России
от 16 декабря 2024 г. N 1120

КАТЕГОРИИ
ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным

программам - программам повышения квалификации <1> в области пожарной безопасности, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты <2>:

<1> Часть 2 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

<2> Пункт 15 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон N 123-ФЗ).

1) руководители органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица, граждане (физические лица), в том числе индивидуальные предприниматели <3>, являющиеся собственниками имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, либо лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее - руководители организаций и граждане) на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности <4>;

<3> Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

<4> Статья 27 Федерального закона N 123-ФЗ.

2) ответственные должностные лица, занимающие должности главных специалистов технического и производственного профиля, или должностные лица, исполняющие их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, определяемые руководителями организаций и гражданами;

3) лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа;

4) лица, замещающие должности специалистов по пожарной профилактике;

5) иные лица <5>, определяемые руководителями организаций и гражданами.

<5> Часть первая статьи 196 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности:

1) лица, указанные в пункте 1 настоящего приложения, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности "Пожарная безопасность" <6> или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная

безопасность" <7>;

<6> Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 7 июля 2022 г. N 537 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2022 г., регистрационный N 69571) с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 июля 2024 г. N 464 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2024 г., регистрационный N 79088), приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 мая 2020 г. N 679 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2020 г., регистрационный N 58838) с изменениями, внесенными приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. N 1456 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2021 г., регистрационный N 63650), от 19 июля 2022 г. N 662 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2022 г., регистрационный N 70414), от 27 февраля 2023 г. N 208 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2023 г., регистрационный N 72833).

<7> Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 мая 2020 г. N 680 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2020 г., регистрационный N 58837) с изменениями, внесенными приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. N 1456 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2021 г., регистрационный N 63650), от 19 июля 2022 г. N 662 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2022 г., регистрационный N 70414), от 27 февраля 2023 г. N 208 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2023 г., регистрационный N 72833).

2) лица, указанные в пункте 1 настоящего приложения, не имеющие профессиональных компетенций в области пожарной безопасности, приобретенных в период получения среднего профессионального образования и (или) высшего образования (не имеющие документов, подтверждающих прохождение лицом обучения по учебному предмету (курсу, дисциплине, модулю), связанному с обеспечением пожарной безопасности);

3) иные лица, определяемые руководителями организаций и гражданами.